رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢١٥٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٦٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٣٠هـ

الموضوعات

منازعات إدارية أخرى - حقوق مالية - رسوم رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة - ضوابط تحمل الدولة رسوم رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في المراكز غير الحكومية - عدم الفصل بين الجنسين في خدمة الرعاية والتأهيل - إقرار.

مُطالبة المدّعية إلزام المدعى عليها بسداد رسوم طلاب من ذوي الإعاقة لتقديم خدمة الرعاية الكاملة لهم خلال عام دراسي - تضمن النظام أن على مراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية تقديم الخدمة للذكور والإناث البالغين اثنتي عشرة سنة بشكل منفصل - إقرار المدعية بتقديم الخدمة لعدد من الذكور في قسم الإناث بالمخالفة للنظام وضوابط تحمل الدولة رسوم رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في المراكز غير الحكومية - عدم استحقاق المدعية للرسوم محل المطالبة، دون أن ينال من ذلك احتجاج المدعية بأن المدعى عليها وجهت طلاباً لمقر المدعية؛ كون ذلك لا يلزم منها موافقتها لمخالفة النظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستندُ الحُكمِ

- المادة (٤٠) والملحق (٢/ثانياً/٥) من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية الصادرة بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٢٧١٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٩هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة حاصلها: بأن موكلته عبارة عن مركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة (رعاية نهارية) في مدينة الجبيل، سجل تجاري رقم (...) بموجب الترخيص رقم (١٠٥) وعدد الطاقة الاستيعابية للمركز من الطلاب المستفيدين (٨٢) طالباً، وبموجب القرارات والتعاميم الصادرة من قبل المدعى عليها رقم (١٤٤٤٨٧) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٧هـ، ورقم (٧٠٣٨٥) بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩هـ والتي نصت على: "تحديد الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية النهارية وفقاً لمساحة مسطح البناء في رخصة البناء"، ووفقاً لذلك فقد تم تعديل ورفع الطاقة الاستيعابية بموجب رخصة البناء من عدد (٨٢) إلى عدد (١٠١) طالب، ونظراً لكثرة حالات الانتظار تم رفعها إلى عدد (١٠٥) طلاب وذلك بموافقة واعتماد من قبل المدعى عليها، ومع بداية العام الدراسي (١٤٤٠هـ-١٤٤١هـ) تم اعتماد عدد (١٠٥) طلاب كما هو الجاري عليه عمل المركز، وبعد نهاية العام تمت الموافقة على عدد (٩٦) طالباً، وعدم الموافقة على عدد (٩) طلاب، علماً بأن موكلته قد قدمت لهم كل الخدمات المنصوص عليها بموجب إشعارات القبول حتى نهاية العام الدراسي، واختتم بطلب إلزام المدعى عليها باعتماد الطاقة الاستيعابية للمركز بإجمالي عدد (١٠٥) طلاب، وإلزامها بدفع رسوم عدد (٩) طلاب. وفي جلسة لاحقة حضر وكيل

المدعية دعواه في إلزام المدعى عليها باسترداد الرسوم لعدد (٩) طلاب. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرته الجوابية والتي تضمنت: أن المادة (٤٠) من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية الصادرة برقم (٢٧١٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٩هـ تنص على أنّه: "إذا كان المستهدفون من المراكز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلاً فصلاً تاماً عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيل المركز كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوز من العمر (١٢) سنة"، والمدعية لم تفصل القسمين الذكور عن الإناث ولم توفر كادر وظيفي رجالي مستقل وخاص بقسم الذكور، بل تم تقديم الخدمة للمستفيدين الذكور من قبل كادر قسم الإناث ومبنى غير مستقل للجنسين، فعليه لا يتم احتساب تقديم الخدمة لمخالفة المدعية للائحة التنظيمية، واختتم بطلب رفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، قدم مذكرته والتي تضمنت: أين المدعى عليها عن المادة الأربعين سالفة الذكر عندما أصدرت خطابات لطلبة وتم توجيههم إلى المركز؟ كما أن هنالك عدت زيارات إلى مقر المدعية قامت بها المدعى عليها، فأين هي من تلك المادة؟ واختتم بطلب إلزام المدعى عليها باسترداد الرسوم لعدد (٩) طلاب. وفي جلسة لاحقة سألت الدائرة وكيل المدعية هل المركز يقدم الرعاية لمستفيدين من الذكور والإناث تزيد أعمارهم عن (١٢) سنة أم لا؟ فأجاب بنعم. ثم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم ولصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من الأسباب.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد الرسوم لعدد تسعة من الطلاب لقاء تقديم الرعاية الكاملة لهم للعام الدراسي (١٤٤٠هـ-١٤٤١هـ)؛ فإن دعواها تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن المحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لم يتضمن اشتراط مدد لقبول أو سماع دعوى المنازعات الإدارية الأخرى المنصوص عليها في المادة (١٣/و)؛ ما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد الرسوم لعدد تسعة من الطلاب لقاء تقديم الرعاية الكاملة لهم للعام الدراسي (١٤٤٠هـ-١٤٤١هـ)، وقد دفعت المدعى عليها بمذكرتها الجوابية بعدم استحقاق المدعية للرسوم لمخالفتها القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية، وبالاطلاع على المادة (٤٠) من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية الصادرة برقم (٢٧١٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٩هـ والتي نصّت على أنّه: "إذا كان المستهدفون من المراكز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلاً فصلاً تاماً عن خدماته للإناث،

مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيل المركز كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوز من العمر (١٢) سنة"، وبالاطلاع أيضاً على ضوابط تحمل الدولة رسوم رعاية وتأهيل المستفيدين بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للرعاية النهارية غير الحكومية، الملحق المعدّل رقم (٢) التابع للقواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية الصادرة برقم (٢٧١٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٩هـ فقد نصت الفقرة (٥) من المادة (٢) على أنّه: "إذا كانت أعمار المستفيدين (١٢) سنة فأقل فيمكن تقديم الخدمة في مراكز الطفولة من الجنسين، وتقديم الرعاية في مراكز بإدارة الذكور أو الإناث، أما إذا كانت أعمار المستفيدين أكثر من (١٢) سنة فتقدم لهم الرعاية في مراكز الذكور أو مراكز الإناث حسب الجنس للمستفيدين وبشكل مستقل"، وحيث إن وكيل المدعية لم ينفِ ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعية قد قدمت الخدمة للمستفيدين الذكور من قبل كادر قسم الإناث ومبنى غير مستقل للجنسين، بل أقّر بذلك بجوابه على سؤال الدائرة والمثبت في وقائع الدعوى من أن المدعية تقدم الرعاية لمستفيدين من الذكور والإناث تزيد أعمارهم عن (١٢) سنة، وبذلك تثبت مخالفة المدعية لما ورد في القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية، ومخالفتها أيضاً لما ورد في ضوابط تحمل الدولة رسوم رعاية وتأهيل المستفيدين بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للرعاية النهارية غير الحكومية سالفة الذكر؛ مما لا يتوفر معه في حال المدعية إحدى موجبات تحمل الدولة لرسوم رعاية وتأهيل

المستفيدين، وبذلك لا يثبت استحقاق للمدعية بما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية في مذكرته من أن المدعى عليها قد صدرت خطابات لطلبة تم توجيههم إلى مقر المدعية لتقديم الرعاية؛ فإن موافقة المدعى عليها لتقديم الرعاية لطلبة بمقر المدعية لا يلزم منه موافقتها لمخالفة المدعية للقواعد التنفيذية للائحة التنظيمية وضوابط تحمل الدولة رسوم رعاية وتأهيل المستفيدين، حيث كان من الواجب على المدعية تقديم الخدمة وفقاً لما نصت عليه تلك القواعد والضوابط، ومما سبق ذكره يثبت لدى الدائرة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به مما تنتهي معه إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢١٥٨) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.